

Số: 66/QĐ - QCĐG

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá

CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH AN NAM

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang: số 20/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh; số 22/2024/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 về việc Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể của Luật Nhà ở ngày 27/11/2023 và Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28/11/2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; số 961/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn;

Căn cứ Quyết định của UBND thị xã Chũ: số 57/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 của UBND thị xã Chũ về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở 34 lô tại các dự án: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là Phường Hồng Giang, thị xã Chũ); số 61/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở (34 lô) tại dự án Hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang,

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Hồng Giang, thị xã Chũ); số 670/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 về việc phê duyệt dự toán: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (34 lô) thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang); số 717/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (34 lô) thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang);

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-PTQĐ&QLTT ngày 28/3/2025 của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Chũ về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu thuê đơn vị tư vấn dịch vụ: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở (34 lô) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang);

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 032839/2025/HĐDV-AN ngày 28/3/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Chũ và Công ty đấu giá hợp danh An Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế cuộc đấu giá để thực hiện đấu giá đối với tài sản là quyền sử dụng đất ở (34 lô) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang).

Điều 2. Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 032839/2025/HĐDV-AN ngày 28/3/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Chũ và Công ty đấu giá hợp danh An Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Người tham gia đấu giá, Công ty đấu giá hợp danh An Nam, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Chũ;
- Niêm yết theo quy định;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, HSDG.



Nguyễn Thị Lê

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ – QCDG ngày 28/3/2025
của Công ty Đấu giá hợp danh An Nam)*

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tài sản đưa ra đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức, phương thức, cách thức đấu giá và các nội dung liên quan đến việc tổ chức phiên đấu giá Quyền sử dụng đất ở (34 lô) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh An Nam (Công ty An Nam), địa chỉ: Số 59, đường Cả Trống, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Tổ dân phố Lê Duẩn, phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang;

- Người đăng ký và tham gia đấu giá tài sản;

- Các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến cuộc đấu giá tài sản.

Điều 3. Nguyên tắc đấu giá

Nguyên tắc đấu giá thực hiện theo Điều 6 Luật đấu giá tài sản.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (34 lô) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang).

Tổng diện tích: 5.765,3m².

2. Tổng giá khởi điểm: 60.445.404.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Mức tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước của từng lô đất cụ thể tại biểu chi tiết dưới đây.

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không hoàn trả cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Danh mục chi tiết lô đất, vị trí, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước của từng lô đất cụ thể như sau:

STT	Lô số	Diện tích (m ²)	Giá đất cụ thể (đồng/m ²)	Giá khởi điểm (đồng/lô)	Số lô tương ứng với BĐ ĐC	Số tờ bản đồ	Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)	Tiền mua hồ sơ (đồng)	Ghi chú
1. Khu LK-01									
1	13	114,0	10.200.000	1.162.800.000	531	14	215.000.000	200.000	
2	17	233,0	12.240.000	2.851.920.000	535	14	500.000.000	200.000	Lô 02 mặt đường
2. Khu LK-06									
3	66	216,2	12.240.000	2.646.288.000	542	14	500.000.000	200.000	Lô 02 mặt đường
4	71	133,0	10.200.000	1.356.600.000	547	14	215.000.000	200.000	
5	72	133,0	10.200.000	1.356.600.000	548	14	215.000.000	200.000	
6	73	133,0	10.200.000	1.356.600.000	549	14	215.000.000	200.000	
7	74	191,9	10.200.000	1.957.380.000	550	14	390.000.000	200.000	
8	75	293,9	10.200.000	2.997.780.000	551	14	500.000.000	200.000	
9	76	191,9	10.200.000	1.957.380.000	552	14	390.000.000	200.000	
10	77	133,0	10.200.000	1.356.600.000	553	14	215.000.000	200.000	
11	78	133,0	10.200.000	1.356.600.000	554	14	215.000.000	200.000	
12	79	133,0	10.200.000	1.356.600.000	555	14	215.000.000	200.000	
13	80	206,9	12.240.000	2.532.456.000	556	14	500.000.000	200.000	Lô 02 mặt đường
3. Khu LK-07									
14	92	191,6	10.200.000	1.954.320.000	505	14	390.000.000	200.000	
15	93	194,0	10.200.000	1.978.800.000	506	14	390.000.000	200.000	
16	94	191,6	10.200.000	1.954.320.000	507	14	390.000.000	200.000	
4. Khu LK-08									
17	114	159,6	10.200.000	1.627.920.000	261	32	320.000.000	200.000	
18	115	162,3	10.200.000	1.655.460.000	262	32	320.000.000	200.000	
19	116	309,5	10.200.000	3.156.900.000	274	32	500.000.000	200.000	
20	117	218,5	10.200.000	2.228.700.000	275	32	390.000.000	200.000	
21	118	115,3	10.200.000	1.176.060.000	276	32	215.000.000	200.000	
22	119	115,3	10.200.000	1.176.060.000	277	32	215.000.000	200.000	
23	120	195,0	10.200.000	1.989.000.000	278	32	390.000.000	200.000	

STT	Lô số	Diện tích (m ²)	Giá đất cụ thể (đồng/m ²)	Giá khởi điểm (đồng/lô)	Số lô tương ứng với BDĐC	Số tờ bản đồ	Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng)	Tiền mua hồ sơ (đồng)	Ghi chú
24	121	195,0	10.200.000	1.989.000.000	279	32	390.000.000	200.000	
25	122	195,0	10.200.000	1.989.000.000	280	32	390.000.000	200.000	
26	123	195,0	10.200.000	1.989.000.000	281	32	390.000.000	200.000	
27	124	195,0	10.200.000	1.989.000.000	282	32	390.000.000	200.000	
28	125	172,8	10.200.000	1.762.560.000	283	32	320.000.000	200.000	
29	126	147,5	12.240.000	1.805.400.000	284	32	320.000.000	200.000	Lô 02 mặt đường
30	127	109,0	10.200.000	1.111.800.000	285	32	215.000.000	200.000	
31	128	107,5	10.200.000	1.096.500.000	286	32	215.000.000	200.000	
32	129	106,5	10.200.000	1.086.300.000	287	32	215.000.000	200.000	
33	130	105,5	10.200.000	1.076.100.000	288	32	215.000.000	200.000	
34	131	138,0	10.200.000	1.407.600.000	289	32	215.000.000	200.000	
Tổng: 34 lô		5.765,3		60.445.404.000					

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (xem đất trên thực địa)

1. Thời gian: Ngày 09, 10 và 11/4/2025 (trong giờ hành chính)
2. Địa điểm: Tại khu đất đưa ra đấu giá thuộc Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang).

Điều 6. Thời gian, địa điểm bán và tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)

a) Bán hồ sơ:

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 31/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 (Trong giờ hành chính và ngày làm việc) tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh An Nam. Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 tại Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam (LP Bank) - Phòng giao dịch huyện Lục Ngạn – Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Số 519 đường Minh Khai, phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

b) Tham khảo hồ sơ:

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 31/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm:

+ Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh An Nam, địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

+ Trụ sở UBND phường Hồng Giang, địa chỉ: Phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang;

+ Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Tổ dân phố Lê Duẩn, phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Điều 7. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Đối tượng tham gia đấu giá

Cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai 2024 và Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024, trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở quy định tại khoản 1 và không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được tham gia đấu giá QSD đất khi có đủ các điều kiện sau:

a) Nộp đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, đúng thời hạn đăng ký theo quy định của Quy chế này.

b) Nộp đầy đủ và đúng thời hạn tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định của Quy chế này.

4. Đăng ký tham gia đấu giá

a) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế này;

- Mỗi cá nhân có thể đăng ký nhiều lô đất.

b) Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty An Nam phát hành (*Bản chính*);

- Căn cước công dân của người đăng ký tham gia đấu giá (*Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu*);

- Văn bản ủy quyền (*Bản chính*) và CCCD của người được ủy quyền (*Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu*) trong trường hợp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

c) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá

- Từ 07 giờ 30 phút ngày 31/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 (*Trong giờ hành chính và ngày làm việc*) tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh An Nam. Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trống, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025 tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) - Phòng giao dịch huyện Lục Ngạn – Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Số 519 đường Minh Khai, phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

d) Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- **Thời gian:** Từ 07 giờ 30 phút ngày 31/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/4/2025;

- **Hình thức nộp tiền:** Nộp tiền vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh An Nam theo thông tin sau:

*** Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh An Nam**

+ **Số tài khoản 1: 0397 8333 0088** tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP bank) - Chi nhánh Bắc Giang;

+ **Số tài khoản 2: 116 002 857 274** tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Bắc Giang.

- **Nội dung nộp tiền:** “*Họ và tên người tham gia đấu giá_số CCCD_nộp tiền đặt trước đấu giá đất phường Hồng Giang ngày 24/4/2025*”.

*** Lưu ý:** Tiền đặt trước phải được nộp vào tài khoản và phải được báo có trong tài khoản nêu trên của công ty Đấu giá hợp danh An Nam theo quy định của ngân hàng đúng thời hạn nộp tiền tại quy chế này. Quá thời hạn nêu trên mà khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa được báo có thì bị coi là không đủ điều kiện tham gia đấu giá do nộp tiền đặt trước không đúng thời gian theo quy định.

e. Thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá

- Công ty đấu giá hợp danh An Nam thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá bằng 1 trong các hình thức: Qua điện thoại, zalo, nhận thông báo trực tiếp, thông báo trên các kênh truyền thông của Công ty An Nam,... Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm thường xuyên cập nhật để nắm được thông tin cũng như phối hợp cùng Công ty An Nam thực hiện.

- Khách hàng đăng ký hình thức nhận thông báo trong trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại phiếu đăng kí tham gia đấu giá.

Điều 8. Phiên đấu giá

1. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày **24/4/2025**;

Đề nghị Khách hàng có mặt trước 08h30 giờ để làm thủ tục vào phòng đấu giá, khi đi đấu giá mang theo Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; giấy nộp tiền đặt trước; Hóa đơn mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Văn bản ủy quyền, CCCD của người được ủy quyền (nếu có.)

- Địa điểm: Hội trường UBND phường Hồng Giang, địa chỉ: Phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian, địa điểm đấu giá có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, công ty An Nam sẽ thông báo đến người có tài sản và khách hàng tham gia đấu giá và những người có liên quan đến phiên đấu giá được biết theo quy định.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác hay mặt mình thực hiện các thủ tục để tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền này phải có Văn bản ủy quyền theo quy định.

*** Lưu ý:**

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở có thể ủy quyền cho người khác không cùng tham gia đấu giá thay mặt mình tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Người ủy quyền chỉ được ủy quyền cho 01 người tham gia đấu giá.

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và chỉ được nhận ủy quyền của 01 người tham gia đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm về việc không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 và thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy chế cuộc đấu giá này. Trường hợp khách hàng không thuộc đối tượng được tham gia đấu giá và thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá mà cố tình tham gia đấu giá thì bị xử lý theo quy định của pháp luật và không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9 và điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

2. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và điểm g khoản 5 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 9. Hình thức, phương thức đấu giá, số vòng đấu giá, bước giá, cách thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Số vòng đấu giá: 01 vòng

5. Cách thức đấu giá

Khách hàng trả giá cho từng lô đất tương ứng với lô đất có mức tiền mua hồ sơ và mức tiền đặt trước đã đăng ký.

a) Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

b) Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người trúng đấu giá với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

c) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất cho cùng 1 lô/thửa đất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao

nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá

Việc đấu giá tiếp hay bốc thăm để lựa chọn ra người trúng đấu giá được thực hiện theo sự điều hành của đấu giá viên tại hội trường đấu giá. Những người trả giá cao nhất bằng nhau có nghĩa vụ thực hiện theo sự điều hành của đấu giá viên.

Điều 10. Trả giá

1. Phiếu trả giá

a) Phiếu trả giá do Công ty An Nam phát hành, được đánh số phiếu, có đóng dấu của Công ty An Nam tại góc trên phía bên trái và đóng dấu của Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang góc trên bên phải.

- Mỗi khách hàng tham gia đấu giá đều được mã hóa theo mã thẻ khách hàng. Mã khách hàng sẽ được Công ty An Nam ghi cụ thể trên mỗi phiếu trả giá của khách hàng.

- Mỗi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ được phát số phiếu trả giá tương ứng với số lượng lô đất đã đăng ký, mỗi phiếu trả giá để trả giá cho 01 lô đất.

- Mỗi khách hàng tham gia đấu giá nhận phiếu trả giá đúng số lượng phiếu được phát và số phiếu của mình do Công ty An Nam sắp xếp, kiểm tra phiếu và ký nhận vào Biên bản giao nhận phiếu trả giá.

b) Cách thức điền phiếu trả giá:

- Mục 1:

- + **Họ và tên người tham gia đấu giá:** Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin họ tên của người đăng ký tham gia đấu giá theo giấy tờ tùy thân được cơ quan có thẩm quyền cấp (**thông tin bắt buộc phải điền**);

- + **Địa chỉ thường trú:** Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin theo giấy tờ cư trú được cơ quan có thẩm quyền cấp (**thông tin bắt buộc phải điền gồm: Xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện/ thành phố; tỉnh/ thành phố**);

- + **Số điện thoại** của người tham gia đấu giá (Khuyến khích khách hàng điền đầy đủ);

- **Mục 2** (Nếu người tham gia đấu giá là người được ủy quyền thì phải ghi nội dung tại mục này):

- + **Họ và tên người được ủy quyền:** Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin họ tên của người được ủy quyền tham gia đấu giá theo giấy tờ tùy thân được cơ quan có thẩm quyền cấp (**thông tin bắt buộc phải điền**);

- + **Địa chỉ thường trú:** Khách hàng điền đầy đủ, chính xác thông tin theo giấy tờ cư trú được cơ quan có thẩm quyền cấp (**thông tin bắt buộc phải điền**);

+ **Số điện thoại** của người được ủy quyền (Khuyến khích khách hàng điền đầy đủ);

- Mục 3: Thông tin lô đất đấu giá và giá trả:

+ **Số lô đất, phân lô, giá trả:** điền đầy đủ bằng số và bằng chữ (**thông tin bắt buộc phải điền**);

• Lưu ý:

+ Số lô đất, phân lô phải được viết bằng số và bằng chữ trong phạm vi các lô đất đưa ra đấu giá; giá trả lô đất ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên, mệnh giá Việt Nam đồng; phải ghi đầy đủ cả bằng chữ và bằng số khớp nhau; **mục số lô đất, số phân lô và mục trả giá không được tẩy xóa, sửa chữa, viết đè, tô lại, gạch đi viết lại** (sửa chữa, viết đè, tô lại được hiểu là làm thay đổi từ số này sang số khác, chữ này sang chữ khác, trường hợp không làm thay đổi số và chữ viết ban đầu thì vẫn được công nhận hợp lệ);

+ Mỗi mục số lô đất, phân lô và mục trả giá chỉ được ghi một thông tin tương ứng;

+ Đối với số lô đất có số thứ tự nhỏ hơn 10, có thể ghi số 0 đằng trước hoặc không ghi số không đằng trước;

+ Lô đất đấu giá phải trong phạm vi nhóm lô đất có cùng mức tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá đã đăng ký và ký hiệu phiếu do công ty An Nam đã định dạng cho từng nhóm lô đất.

+ Đối với phân lô phải ghi chính xác ký hiệu phân lô bằng số và bằng chữ (phân đấu nếu có khách hàng có thể ghi hoặc không ghi đều được công nhận hợp lệ);

- Người đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá phải ký và ghi rõ họ tên (**thông tin bắt buộc phải điền**);

- Phiếu trả giá được viết bằng cùng một màu mực (không sử dụng loại mực màu đỏ, bút chì); phiếu không bị rách, nát hoặc phiếu bị rách, nát nhưng vẫn xác định được rõ nội dung thông tin trong phiếu;

- Trong trường hợp người tham gia đấu giá không thể tự mình viết thì được nhờ nhân viên của tổ chức đấu giá viết hộ nhưng phải được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá và phải được thể hiện trong Biên bản đấu giá.

c) Phiếu trả giá hợp lệ là phiếu đảm bảo đủ các yếu tố:

- Là phiếu được phát hành theo quy định của Quy chế này;

- Số phiếu trả giá tương ứng với mỗi khách hàng cụ thể theo danh sách và biên bản giao nhận phiếu;

- Phiếu trả giá phải được người tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền) hoặc người viết hộ nêu tại điểm b khoản này trực tiếp ghi đầy đủ, rõ ràng bằng Tiếng Việt **các thông tin được đánh dấu (*) là phần thông tin bắt buộc phải điền trong phiếu trả giá.**

- Điền chính xác và đầy đủ các thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1

điều này.

- Phiếu trả giá phải được bỏ vào hòm phiếu đúng thời gian quy định.

d) Phiếu không hợp lệ:

- Là phiếu không đáp ứng đủ những yêu tố nêu tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 Quy chế này và không được tính kết quả đấu giá.

- Phiếu của người bị truất quyền tham gia đấu giá theo Quy chế này.

*** Lưu ý:**

- Trường hợp khách hàng cố tình sử dụng phiếu không phải của mình để trả giá, cố tình nhờ người khác viết hộ phiếu trả giá hoặc viết hộ người khác mà bị phát hiện thì được coi là hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật khi tham gia đấu giá, kết quả đấu giá của người đó bị hủy và hành vi vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

- Phần ghi số lô đất, phân lô, giá trả bằng số và bằng chữ phải trùng khớp nhau nhằm xác định rõ giá trả và lô/thửa đất đấu giá. Các trường hợp số lô/thửa đất, giá trả ghi bằng chữ do khách hàng viết sai lỗi chính tả hoặc dùng từ địa phương hoặc ghi theo tập quán hoặc phần chữ viết của khách hàng bị khiếm khuyết trong nét chữ thì xác định căn cứ vào thông tin còn lại bằng số hoặc bằng chữ đều được coi là ghi hợp lệ.

e) Phiếu trả giá hợp lệ, không hợp lệ được đấu giá viên xác định theo quy định tại quy chế này. Các trường hợp không quy định trong quy chế này thì đấu giá viên căn cứ tình hình thực tế để xác định phiếu hợp lệ hay không hợp lệ trên nguyên tắc công khai, minh bạch, phản ánh đúng thực tế, bản chất của vấn đề bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, của người tham gia đấu giá.

2. Thời gian ghi phiếu trả giá và thời gian bỏ phiếu vào hòm phiếu

a) Thời gian ghi phiếu trả giá: Căn cứ vào số lượng hồ sơ tham gia đấu giá, đấu giá viên thông báo thời gian ghi phiếu tại phiên đấu giá.

b) Thời gian bỏ phiếu vào hòm phiếu

Người tham gia đấu giá phải bỏ phiếu vào hòm phiếu theo sự điều hành của Đấu giá viên. Tùy theo số lượng khách hàng và không gian địa điểm của nơi đấu giá, đấu giá viên công bố thời gian bỏ phiếu vào hòm phiếu. Quá thời gian quy định, khách hàng chưa bỏ phiếu vào hòm phiếu thì số phiếu đó bị coi là phạm quy, không được tính kết quả đấu giá.

3. Người trúng đấu giá

Người trúng đấu giá là người có phiếu trả giá hợp lệ theo quy định của Quy chế này và là người trả giá cao nhất cho lô đất hoặc là người bốc thăm trúng đấu giá đối với trường hợp bốc thăm để xác định người trúng đấu giá.

Điều 11. Những quy định tại cuộc đấu giá

1. Người giúp việc cho Đấu giá viên làm việc theo sự điều hành của Đấu giá viên. Người giúp việc thực hiện sắp xếp ổn định chỗ ngồi, phát phiếu trả giá, giúp

đấu giá viên kiểm đếm phiếu trả giá, ghi biên bản đấu giá, ghi các biên bản phát sinh tại cuộc đấu giá, cho khách hàng ký biên bản tại cuộc đấu giá, đăng ký nhận lại tiền đặt trước và các công việc khác theo sự điều hành của Đấu giá viên.

2. Khi đến yêu cầu giao dịch đề nghị khách hàng xếp hàng chờ làm thủ tục, tuân theo sự hướng dẫn của Công ty An Nam, đồng thời hợp tác với Công ty An Nam để công việc được nhanh chóng, thuận tiện.

- *Người tham gia đấu giá có trách nhiệm:* Xuất trình Hộ chiếu/Căn cước công dân/Chứng minh quân nhân, giấy tờ chứng minh đã nộp tiền đặt trước, văn bản ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền*), hóa đơn mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để kiểm tra; điểm danh; ngồi đúng vị trí được công ty An Nam sắp xếp.

Người vắng mặt là những người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không có mặt tại Hội trường đấu giá khi Đấu giá viên bắt đầu điều hành cuộc đấu giá và không ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá - Người này bị coi là không tham gia đấu giá.

3. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá có quyền từ chối tiếp những khách hàng có hành vi, lời nói, ăn mặc thiếu lịch sự hoặc sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác làm ảnh hưởng đến văn minh, trật tự chung. Trong trường hợp cần thiết, Công ty An Nam có thể đề nghị sự can thiệp của cơ quan Công an và các cơ quan có thẩm quyền để duy trì trật tự và sự an toàn cho ban tổ chức và cho những người tham gia cuộc đấu giá.

4. Chỉ có người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ mới được vào phòng đấu giá;

5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong Hội trường đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá có các hành vi sau đây:

5.1. Tự ý thay đổi vị trí chỗ ngồi đã được công ty An Nam sắp xếp;

5.2. Đi lại tự do trong phòng đấu giá; gây rối; trao đổi gây mất trật tự trong Hội trường đấu giá.

5.3. Tranh luận với Đấu giá viên điều hành đấu giá với bất kỳ lý do nào. Có hành vi, lời nói xúc phạm Đấu giá viên điều hành; nhân viên Công ty An Nam người thuộc đơn vị giám sát phiên đấu giá; khách mời tham dự phiên đấu giá hoặc người tham gia đấu giá khác; cá nhân có nhiệm vụ trong phiên đấu giá.

5.4. Hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng chất kích thích trong hội trường đấu giá; mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức phiên đấu giá.

5.5. Sử dụng điện thoại di động các thiết bị ghi âm, ghi hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá.

5.6. Tự ý ra khỏi phòng đấu giá.

6. Người tham gia đấu giá chỉ nhận đủ số phiếu trả giá tương ứng với số lượng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp nhận thiếu hoặc thừa phiếu trả giá thì phải báo lại ngay cho Đấu giá viên để được giải quyết.

7. Nghiêm cấm mọi hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, móc ngoặc, thông đồng với những người tham gia đấu giá, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cố tình làm cho cuộc đấu giá không thành.

Người tham gia đấu giá vi phạm các hành vi như nêu trong điều này và các điều khác thuộc quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị lập biên bản truất quyền tham gia đấu giá, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 12. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Không tham gia phiên đấu giá đúng thời gian quy định mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; không có giấy ủy quyền cho người khác tham gia thay;

9. Người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá tại phiên đấu giá;

10. Không chấp hành sự điều hành của đấu giá viên;

11. Trả giá bằng thẻ không phải của mình

12. Có hành vi vi phạm quy chế phiên đấu giá khác mà đấu giá viên xét thấy cần phải truất quyền tham gia đấu giá của người đó hoặc có hành vi vi phạm thuộc trường hợp mà pháp luật quy định phải truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá

1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

a) Người tham gia đấu giá có các quyền sau đây:

- Được cung cấp thông tin liên quan đến tài sản đấu giá, được phổ biến Quy chế đấu giá và giải thích về tài sản đấu giá và quy chế đấu giá.

- Được Công ty An Nam sắp xếp chỗ ngồi trong Hội trường đấu giá và được phát phiếu trả giá tương ứng với số lượng hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Được pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng khi đăng ký tham gia đấu giá và tham gia cuộc đấu giá; được bảo mật thông tin khi đăng ký tham gia đấu giá;

- Được rút lại đăng ký tham gia đấu giá và trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

- Các quyền khác theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

b) Người tham gia đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước, nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Thông báo đấu giá và Quy chế này.

- Tuân thủ và chấp hành nghiêm Quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của đấu giá viên.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

a) Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

b) Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Giám sát việc kiểm phiếu

Người tham gia giám sát việc kiểm phiếu gồm: Đại diện Đoàn giám sát phiên đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Giang (nếu có), đại diện người có tài sản, khách mời chứng kiến phiên đấu giá (nếu có), đại diện của UBND các xã có đất đấu giá, người tham gia đấu giá được đấu giá viên mời ngẫu nhiên tại phiên đấu giá.

Người tham gia giám sát việc kiểm phiếu thực hiện giám sát theo sự điều hành của đấu giá viên, người giám sát việc kiểm phiếu có nghĩa vụ sau:

- Giám sát liên tục trong suốt quá trình kiểm phiếu, không được tự ý rời khỏi vị trí nếu không được sự cho phép của đấu giá viên hoặc trường hợp bất khả kháng;
- Không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình trong quá trình giám sát việc kiểm phiếu nếu không được sự cho phép của đấu giá viên;
- Không mang theo bút, giấy tờ, tài liệu trong quá trình giám sát kiểm phiếu;
- Không được nói chuyện, trao đổi, gây mất trật tự trong quá trình giám sát kiểm phiếu;
- Không được thông tin về giá trả hay bất kỳ thông tin gì về phiếu trả giá trước khi đấu giá viên công bố kết quả kiểm phiếu;
- Chịu trách nhiệm đối với việc kiểm phiếu của mình là khách quan, trung thực;
- Ký biên bản đấu giá tài sản.

Trường hợp người giám sát việc kiểm phiếu không thực hiện đúng nghĩa vụ nêu trên thì đấu giá viên sẽ truất quyền giám sát và mời người giám sát khác thay thế theo tinh thần xung phong hoặc chỉ định ngẫu nhiên.

Điều 15. Nộp tiền trúng đấu giá

Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở phải nộp tiền trúng đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 16. Xử lý tiền đặt trước

1. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá (*trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này*):

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, khách hàng có thể nhận tiền bằng một trong hai hình thức:

+ Nhận tiền mặt tại: **Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP bank)** – Phòng giao dịch huyện Lục Ngạn – Chi nhánh Bắc Giang; địa chỉ: Số 519 đường Minh Khai, phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

+ Nhận tiền qua tài khoản theo thông tin đã cung cấp cho Công ty An Nam.

3. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

b) Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c) Người tham gia đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá tại Khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

d) Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản và khoản 3 Điều 17 Quy chế này;

đ) Người tham gia đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản và khoản 4 Điều 17 Quy chế này.

Điều 17. Xử lý các tình huống cuộc đấu giá

1. Những trường hợp không tổ chức đấu giá

Trước ngày tổ chức phiên đấu giá, người có tài sản đấu giá hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng việc tổ chức phiên đấu giá thì công ty An Nam sẽ không tổ chức phiên đấu giá.

3. Rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá, người tham gia đấu giá đã nộp phiếu trả giá không được rút lại phiếu trả giá hoặc giá đã trả trừ trường hợp quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

4. Từ chối kết quả trúng đấu giá

a) Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá, người này từ chối kết quả trúng đấu giá, thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Giá trúng đấu giá là giá mà người trả giá liền kề đã trả (không cộng thêm khoản tiền đặt trước).



Trường hợp giá liên kê cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá, hoặc trường hợp người trả giá liên kê không đồng ý mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá được xem là không thành đối với lô/thửa đất đó;

b) Trong trường hợp có người từ chối kết quả trúng đấu giá nêu tại điểm a khoản này mà có từ hai người trở lên trả giá liên kê bằng nhau thì người điều hành đấu giá tổ chức cho đấu giá tiếp giữa hai người đó hoặc tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá (*nếu hai người trả giá bằng nhau đó không đồng ý đấu giá tiếp*).

Điều 18. Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai

Người tham gia đấu giá phải tuyệt đối chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thiên tai được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm diễn ra phiên đấu giá và quy định của cơ quan nơi tổ chức đấu giá, quy định của đấu giá viên tại Hội trường đấu giá.

Điều 19. Điều khoản thi hành

Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất ở (34 lô) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Hồng Giang, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang) ngày 24/4/2025, những nội dung khác không quy định trong Quy chế này thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 20. Thông tin liên hệ

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: TDP Lê Duẩn, phường Chũ, thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh An Nam

+ Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trống, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 02043.525.676

+ Trang thông tin điện tử (website): phapluatthuongthuc.vn;

+ Trang web (youtube): <https://www.youtube.com/channel/UC-RNGgloCVGhXQjWNcjZL4A>;

+ Fanpage: Đấu giá An Nam;

+ Email: daugiaannam@gmail.com